长沙市芙蓉区福临万家乐玻璃经营部“11·11”高处坠落事故调查报告

2024年11月11日9时50分许，位于长沙市雨花区环保科技产业园的长沙市大观仓艺术博物馆玻璃房安装工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失106.2万元。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，雨花区人民政府成立了由区应急管理局牵头，雨花经开区管理委员会、区住房和城乡建设局、区文化旅游体育局、区应急管理局、区总工会、区公安分局、同升街道办事处为成员单位的事故调查组，依法依规对事故进行调查。通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故有关责任人员和相关单位的处理建议，并针对事故原因以及暴露出来的有关问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关事故调查情况报告如下：

一、项目基本情况

长沙市大观仓艺术博物馆（以下简称大观仓博物馆）位于雨花区环保科技园兴安路186号，建设规模2.1万平方米，2021年11月12日竣工，2023年4月22日正式对外开放，是一家以中国古代艺术品为主要收藏的民营博物馆。因场馆外围园林景观部分树木出现倾斜、倒伏的情况，大观仓博物馆于2024年9月搭建了七个景观支护棚架（每个尺寸为长4.9米、宽3.9米、高2.8米），来进行辅助加固、美化园林景观、保护树木生长和确保

游客以及行人安全。景观支护棚架的钢结构框架施工由大观仓博物馆于2024年9月自行完成。2024年9月12日，大观仓博物馆向长沙市自然资源和规划局雨花分局递交了《长沙市大观仓艺术博物馆申请搭建园林景观支护棚架报告》。2024年9月24日，长沙市自然资源和规划局雨花分局出具《来文反馈意见单》，反馈意见为该项目可以免于或者无需办理建设工程规划许可证，上述建设行为需在取得其他相关主管部门的手续并进入监管后才能实施。2024年10月，大观仓博物馆将框架的玻璃安装项目，全部承包给长沙市芙蓉区福临万家乐玻璃经营部（以下简称福临万家乐玻璃经营部），并签订《玻璃房合同》，由福临万家乐玻璃经营部全权负责景观支护棚架的玻璃采购和安装，以及安排施工人员执行具体的施工任务。至事故发生时，该景观支护棚架的玻璃安装完成进度为百分之四十。

（一）景观支护棚架搭建项目规划许可情况

1、2024年9月12日，长沙市雨花区同升街道办事处（以下简称同升街道）在《长沙市大观仓艺术博物馆申请搭建园林景观支护棚架报告》处签署“请支持”的意见。建设单位：大观仓博物馆；建设项目名称：场馆外围景观支护棚架；建设位置：雨花区环保科技园兴安路186号；建设规模：七个景观支护棚架（每个尺寸为长4.9米、宽3.9米、高2.8米）。

2、2024年9月24日，长沙市自然资源和规划局雨花分局回复长沙市大观仓艺术博物馆的来文办理反馈意见单，反馈意见为免于或者无需办理建设工程规划许可证。

（二）景观支护棚架玻璃安装建设施工情况

2024年9月下旬，大观仓博物馆与福临万家乐玻璃经营部口头约定先由福临万家乐玻璃经营部安装样板房玻璃，样板房玻璃安装好后，福临万家乐玻璃经营部再按照大观仓博物馆的设计要求，对景观支护棚架玻璃安装项目剩余部分进行施工，约定工期为两个月，合同价款根据最后工程量据实结算。2024年10月17日，大观仓博物馆与玻璃经营部签订书面《玻璃房合同》。经调查，福临万家乐玻璃经营部与周某某协商沟通，采取福临万家乐玻璃经营部提供玻璃原料、周某某负责安装施工的方式，完成大观仓博物馆景观支护棚架玻璃安装项目。

二、有关单位情况

（一）项目建设单位

大观仓博物馆,2021年3月16日，由长沙市民政局核发民办非企业单位登记证书；住所：长沙市雨花区环保科技产业园兴安路大观中心；法定代表人：郭家誉；业务主管单位:长沙市文化旅游广电局，统一社会信用代码：52430100MJJ586818H；类型：民办非企业单位;注册资本：壹佰万元整；经营范围：文物、艺术品收藏;文化艺术品会议、展览及相关服务；文化艺术交流活动的组织；营业期限：2021年3月16日至2025年3月15日。

（二）玻璃安装项目承包方

福临万家乐玻璃经营部，2014年10月24日，由长沙市芙蓉区市场监督管理局核发营业执照；住所：湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道三湘南湖大市场建材城建材区3栋5-8号；成立日期：2014年10月24日；统一社会信用代码：92430102MA4LJP7P4N；经营者：邹金菊，具体经营管理由邹金菊丈夫张繁荣负责；类

型：个体工商户；经营范围：一般项目有技术玻璃制品销售、日用玻璃制品销售、建筑装饰材料销售、建筑材料销售、门窗制造加工、门窗销售、室内木门窗安装服务、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、工程管理服务、安防设备销售、金属结构销售、金属结构制造、金属材料销售、日用木制品销售、软木制品销售、五金产品批发、五金产品零售、第一类医疗器械销售、化妆品批发、化妆品零售、食品销售（仅销售预包装食品）、保健食品（预包装）销售、养生保健服务（非医疗）、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、健康咨询服务（不含诊疗服务依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）玻璃安装项目施工劳务分包方

周某某，男，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX，1969年XX月XX日出生，55岁，家庭住址：湖南省XXXXXXXXXX。

三、有关合同签订情况

（一）玻璃房安装施工合同

2024年10月17日，大观仓博物馆（甲方）与福临万家乐玻璃经营部（乙方）就景观支护棚架的玻璃安装施工签订《玻璃房合同》。双方约定内容：（1）样品房玻璃、数量以及价格，包括后续玻璃安装价格。（2）约定安装要求以及施工现场管理：安装按常规要求制作，大观仓博物馆如有要求，以现场进行沟通为准，玻璃经营部按现行标准。安装时间由大观仓博物馆通知，安装过程中出现阻碍，大观仓博物馆需要配合经双方协商解决，由玻璃经营部派人现场量尺寸，若尺寸不符或在安装过程中发生

破损，玻璃经营部将负责赔偿，如福临万家乐玻璃经营部下单后，大观仓博物馆如要改尺寸或改变玻璃的种类造成货物损失，此损失由大观仓博物馆承担。（3）材料设备：除大观仓博物馆供材外,均由福临万家乐玻璃经营部自行采购，材料的品牌范围、档次、参数按照合同约定，合同未约定的，以大观仓博物馆的要求为主。

（二）玻璃安装施工劳务分包

2024年10月18日，福临万家乐玻璃经营部（承包方）与周某某（分包方）就支护棚架玻璃安装达成了口头协议。由周某某负责对玻璃样品房和支护棚架进行玻璃安装施工。

经调查，大观仓博物馆的玻璃样品房和支护棚架的玻璃安装项目由玻璃经营部经营者邹金菊授权其丈夫张繁荣负责，张繁荣将项目发包（外包）给周某某进行施工。

四、有关安全管理情况

1、周某某

存在问题：（1）本人安全意识淡薄，在未取得高处作业证和高处作业审批的条件下进行高处作业；（2）对安全风险认识不足，认为事故不会轻易发生，从而在安全制度落实、安全投入等方面存在侥幸心理；（3）事故发生时未佩戴任何安全防护措施，未配备应急救援器材和设备，未按规定系挂安全带和佩戴安全帽；（4）未在支护棚架外脚手架的外侧采用密目式安全网进行封闭；（5）未在作业面边沿设置连续的临边防护设施。

2、福临万家乐玻璃经营部（经营者：邹金菊）

制定了玻璃安装安全管理制度、玻璃安装技术应急综合预案、施工生产综合应急预案等相关安全生产规章制度，在施工现

场发现并口头提醒周某某做好安全防护措施，并在周某某住院治疗期间支付医疗费，并积极配合后续赔偿事宜。

存在问题：（1）安全生产责任制不健全、不完善；（2）安全生产规章制度不健全、不完善；（3）安全生产操作规程不健全、不完善，未制定（明确）玻璃安装岗位的安全操作规程；（4）安全生产教育培训流于形式，缺少对现场施工人员的安全生产教育培训等资料；（5）未核实周某某及其工友是否具备高处作业等资质。

3、大观仓博物馆

在施工过程中向长沙市自然资源和规划局雨花分局和同升街道城管办提交了报备手续，对案涉玻璃房安装项目向福临万家乐玻璃经营部进行了安全技术交底和安全技术指导，并在周某某住院治疗期间支付医疗费，并积极配合后续赔偿事宜。

存在问题：对承包方的作业管理不到位，对现场施工人员存在的不安全施工情况仅口头提醒而未进行制止。

五、有关单位安全监管情况

雨花区文化旅游体育局：对文物博物馆等单位的电器设备是否安全、是否有可燃物堆放、馆内藏品是否安全、是否有安保人员值守、巡查等进行了检查，发现的安全隐患，现场要求文物博物馆等单位安全负责人限时整改到位。组织开展了全区文物安全管理工作培训以及安全演练。2024年对大观仓博物馆进行了三次安全生产检查，指导大观仓博物馆进行了一次安全教育培训和应急演练。

同升街道：2024年9月5日，同升街道办事处生态事务中心工作人员在日常巡查时发现该项目存在涉嫌私搭乱建（新增钢

架结构），立即下发《限期整改通知书》1份，责令全面停止施工，并要求其提供合法建筑的佐证材料后，方可恢复施工。9月7日，长沙市城市环保网格化平台交办案卷号为24090700390，案卷类别私搭乱建（2023），案卷描述雨花区兴安路灯杆98号西侧约五米处地面上，有涉嫌新增钢架结构构筑物。收到交办后，同升街道再次现场上门要求责任方提供相关手续并叫停施工，且安排工作人员定期对该处进行巡查监管。9月23日，大观仓博物馆在长沙市自然资源和规划局雨花分局办理了免于或者无需办理建设工程规划许可证的手续。9月24日，同升街道在长沙市城市环保网格化平台里对案件进行了结案，并将大观仓博物馆纳入街道日常巡逻查看的对象进行检查。

芙蓉区湘湖街道办事处：湘湖街道与长沙市湘湖管理局、湖南省三湘南湖大市场实业总公司一起合署办公，由湘湖管理局企业管理科负责日常安全管理，湘湖街道应急事务中心配合管理。福临万家乐玻璃经营部位于三湘南湖大市场建材城片区，安排了工作人员负责对所辖区域进行日常的安全巡查、检查，及时查找发现安全隐患，定期组织商户开展安全教育和应急演练等相关培训。2024年对三湘南湖大市场建材城片区的商户、职工组织了三次安全教育培训和应急演练。

六、事发时段的有关气象情况

经查询长沙市气象局有关气象资料，2024年11月11日，雨花区最高气温26℃，最低气温16℃，西北风2级，相对湿度75%。户外施工作业的天气环境条件较好。

七、事故发生经过和应急处置情况

按照与大观仓博物馆和福临万家乐玻璃经营部约定的有关工期计划，周某某于2024年10月18日开始对大观仓博物馆的样品房和支护棚架进行玻璃作业。

2024年11月11日9点40分左右，周某某从支护棚架左侧施工棚架上到2楼（未佩戴安全帽和安全绳等防护用具），进行玻璃安装作业，在与工友方达云等3人一同对2楼的支护棚架处的玻璃进行打胶，9点42分，周某某一脚踩空，踩在未安装玻璃的框架空处。从框架之间缝隙洞口坠落至水泥地面（坠落垂直高度约2m）。

事故发生后，方达云马上将情况口头报告了现场的张繁荣。张繁荣到现场后，看到周某某躺在施工现场的水泥地面上，头部出血，地上出现一小部分血迹。方达云立即拨打120急救电话，大约10:20左右，120急救人员（长沙中心医院）赶到现场，将周某某带去医院进行抢救，2024年11月12日11时2分，周某某经抢救无效死亡。2024年12月6日，由长沙市雨花区同升街道人民调解委员会牵头，组织大观仓博物馆、福临万家乐玻璃经营部、死者周某某家属协商有关善后事宜，并达成了有关善后补偿协议，未造成其他不良影响。

八、事故发生的原因

（一）直接原因

周某某（死者）无证违章违规冒险作业。周某某安全意识淡薄，未取得高处作业证作业[1]，未采取佩戴安全帽[2]、系安全带等安全防护措施，导致事故发生。

---

[1]《安全生产法》（2021版） 第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2] 《头部防护--安全帽选用规范》（GB/T30041-2013）4.2.1在可能存在物体坠落、碎屑飞溅、磕碰、撞击、穿刺、挤压、摔倒及跌落等伤害头部的场所时,应佩戴至少具有基本技术性能的安全帽。

（二）间接原因

作业现场安全管理缺失。福临万家乐玻璃经营部和大观仓博物馆现场对死者及其工友进行了多次安全劝导，周某某置若罔闻，不听旁站监督人员的安全提醒和劝阻，仍然组织其工友违规冒险作业[3]，周某某对作业现场的安全管理严重缺失，未严格遵守执行安全操作规程，未有效应对作业场所和工作岗位的危险因素并采取相关防范措施以及事故应急措施，并带头进行违规违章冒险作业。

（三）安全监管方面存在的问题

①《关于明确雨花经开区和同升街道安全监管职责边界的通知》（雨花发〔2022〕14号）等文件明确了长沙雨花经济开发区管理委员会（以下简称雨花经开区）和同升街道安全生产监管职责边界，由雨花经开区招商引进、培育、管理服务的企业，其安全生产监管职责由雨花经开区负责。如遇发生生产安全事故和应急救援等特殊情况，雨花经开区和同升街道要协同配合，妥善处理。雨花经开区“三管三必须”未履职到位，存在安全监管盲区和漏洞。

②同升街道对大观仓博物馆下达《限期整改通知书》和针对《长沙市大观仓艺术博物馆申请搭建园林景观支护棚架报告》签署意见后，均未将相关情况通报给雨花经开区有关部门，存在工作不细致、不严谨的问题。

经调查，事故暴露出雨花经开区和同升街道沟通机制不畅、配合不够、双方安全监管职责边界不清等问题，联合执法、

---

[3] 《安全生产法》（2021版）第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

安全隐患线索举报核查、信息共享等工作机制还不健全，未形成有效的安全监管合力。

九、事故性质认定

周某某在大观仓博物馆园林景观支护棚架玻璃房安装项目施工中，因违章违规冒险作业踩空在未安装玻璃的框架空处导致高处坠亡，属于一般生产安全责任事故。

十、处理建议

根据调查的情况，提出如下建议意见：

（一）对事故责任人员的处理建议

周某某。作为玻璃安装项目施工劳务分包方，安全意识淡薄，违反操作规程和安全管理规定违章冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对相关企业和个人的处理建议

1、邹金菊。作为福临万家乐玻璃经营部经营者，未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未按法定要求组织实施安全教育培训，对施工作业场所的风险管控不力，未有效制止作业人员的违规违章冒险作业行为，未及时消除生产安全事故隐患。建议由芙蓉区行政执法局依照《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第九十四条第一款的规定[4]，依法进行处理。

2、大观仓博物馆。作为建设单位，未对承包方的作业进行全过程监督。建议由雨花区文化旅游体育局对其进行约谈，督促该单位落实安全主体责任。

（三）其他处理建议

---

[4]《安全生产法》（2021版）第九十四条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

1、雨花经开区。与同升街道安全监管职责边界不清晰，相互沟通不够，存在安全监管盲区和漏洞，信息互通、警示提醒不够及时。建议由雨花区应急和安全生产委员会办公室督促雨花经开区在本事故调查结束之后一个月内，与同升街道建立园街一体安全监管联合会商机制，进一步厘清和完善园街安全监管职责边界，杜绝监管盲区，实现信息互通、资源共享，确保安全生产监管工作全覆盖、无漏洞。雨花区应急和安全生产委员会办公室视整改情况通报雨花经开区纪工委、监工委。

2、同升街道。检查排查工作中不细致、不严谨。建议由雨花区应急和安全生产委员会办公室督促其在本事故调查结束之后一个月内，与雨花经开区建立起安全监管会商以及问题移送机制，明确监管对象清单，理顺各自的安全监管职责边界，依法加强安全生产监督管理工作。雨花区应急和安全生产委员会办公室视整改情况通报同升街道办事处纪工委进行处理。

十一、事故防范和整改措施建议

经调查，这是一起典型的从业人员安全生产意识淡薄，违章冒险作业引发的生产安全责任事故。安全生产管理人员发现生产安全事故隐患，纠正不彻底，安全生产隐患整改不及时，为认真吸取此类事故教训，举一反三，加强安全管理，事故调查组提出如下有关事故防范和整改措施建议：

（一）强化安全发展理念，认真落实企业的安全生产主体责任

施工单位要加强安全生产管理，严格落实安全生产责任制，按照人员分工到岗到位、各司其职；施工应当制定具体防护措施和安全作业注意事项，体现全面性，不能顾此失彼；严格按规定进行分部分项安全技术交底，不能因为工程量小或工艺

简单就流于形式，不仅要有口头讲解，书面记录也要全面而有针对性，项目部、施工班组、施工人员三方履行签字手续，各留一份；加大对作业场所的安全生产检查力度，及时发现和消除作业工艺各环节的事故缺陷和隐患，杜绝违法违章作业行为，对多次教育仍然违章违规冒险作业和野蛮施工人员要清理出施工工地，确保生产经营安全。

（二）强化安全教育培训，全面提升施工作业人员的安全素质

施工单位要建立健全安全生产教育培训的长效机制，切实做到“不经教育培训不上岗、教育培训不到位不上岗、教育培训不合格不上岗”，力戒安全教育培训工作中走过场、做样子、搞形式、敷衍应付的不良倾向。要以事故案例警示教育为中心，从中汲取经验教训，大力宣传违法建设、违法施工、违章指挥、违规操作、冒险作业、野蛮作业以及无证作业的危害，提高一线施工作业人员特别是工地施工负责人的安全意识、安全常识、安全技能。要教育督促施工作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，深化从业人员遵章守纪的意识，树立“隐患就是事故”“违章就是玩命”的理念，倡导“文明施工、规范操作、安全作业”的风尚，突出“珍爱生命、勿忘安全”道德观和价值观。要加强作业现场的管理，对不服从管理、任性妄为、屡教不改、屡教屡犯、屡禁不止等习惯性违章行为，绝不能习惯性不管、听之任之、放任自流，而要采取切实有效可行的措施手段，坚决予以制止纠正，以“零容忍”态度，促“零违章”管控，保“零事故”目标。

（三）强化安全监督检查，深入推进施工领域的专项整治

行业主管和属地主管部门要进一步强化对建设工程项目的监督检查力度，对主体责任不落实、作业现场管理混乱、违章违规操作指挥、违反劳动纪律等行为，应当“零容忍”，发现一起、坚决查处一起，做到“逢违必究、逢患必除”。要严格督促建设施工单位依法履行企业主体责任，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强对作业现场的检查督查巡查，坚持不留死角、不留盲区、不走过场，突出“点、线、面”的结合，开展全方位、动态化的风险辨识和隐患排查治理，增强安全生产管理的预见性和洞察力，实现“预警在先、化解在前”，坚决制止施工作业中的违规、违章、冒险等不安全作业行为，有效防范施工行业领域安全生产事故，有效确保安全生产形势的稳定好转。

长沙市芙蓉区福临万家乐玻璃经营部

“11.11”高处坠落事故调查组

2025年4月8日